

Nr. 188 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 19. August 1938

R 43 II/ 1279b, Bl. 74–75

Beginn:

Beginn:

[Kabinettsvorlage des Wehrmachtfürsorge- und -versorgungsgesetzes]

1. Vermerk:

Am 17. August d. J. suchte mich Oberst Reinecke¹ auf, um die weitere Behandlung des vom Reichsminister des Innern gegen das Wehrmachtsversorgungsgesetz² erhobenen Widerspruchs zu erörtern. Die Sachlage ist folgende:

Einem Wunsche des Reichsarbeitsministers entsprechend hat das Oberkommando der Wehrmacht den § 86 Abs. 3 und 4 des Entwurfs, der vorsah, daß die Unterbringung von Wehrdienstbeschädigten durch die Hauptfürsorgestellen zu erfolgen hat³, in der Fassung geändert und statt Hauptfürsorgestellen gesagt „die nach dem Gesetz über die Beschäftigung Schwerdienstbeschädigter [sic]⁴ zuständigen Stellen“, bzw. „Dienststellen, denen die Unterbringung der Schwerbeschädigten nach dem Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter obliegt“. Sachlich bedeutet das keine Änderung, da dies z. Zt. die Hauptfürsorgestellen sind. Der Arbeitsminister beabsichtigt aber, die Unterbringung der Schwerbeschädigten für die Arbeitsämter in Anspruch zu nehmen und möchte daher hier nicht ausdrücklich die Hauptfürsorgestellen als zuständig erwähnen⁵. Dagegen erhebt der Reichsminister des Innern Widerspruch, weil er in der Änderung bereits eine Entwicklung in der Richtung

¹ In der Vorlage hier und im folgenden fälschlich: Reineke. Oberst Hermann Reinecke leitete seit 1. 6. 1938 die Abt. WM-Versorgung in der Amtsgruppe Allgem. Wehrmachtangelegenheiten (AWA) des OKW und war zugleich Amtsgruppenchef AWA; ABSOLON, Wehrmacht IV, S. 161 f.

² Revid. (2.) KabVorl. eines „Fürsorge- und VersorgungsgG für die ehem. Angehörigen der Wehrmacht und ihre Hinterbliebenen – Wehrmachtfürsorge- und -versorgungsgG – (WFVG)“, vorgelegt vom OKW am 2. 7. 1938; R 43 II/1279b, Bl. 30–54. Bereits am 11. 4. 1935 hatte Hitler, gegen die Voten des RFM und RAM, die Forderung von RKrM v. Blomberg nach Aufbau einer eigenen Versorgung der neuen WM und ihrer Ausgliederung aus der für die Veteranen des I. Weltkriegs und des Weimarer Reichsheeres gebildeten Versorgungsverwaltung gebilligt; zu deren Organisation s. ABSOLONIV, S. 349–352. Blomberg hatte bei dieser Gelegenheit auch angekündigt, die WM solle ein VersorgungsgG „auf völlig neuer Grundlage“ erhalten; R 43 II/1285, Bl. 205. Erste Entwürfe dieses WFVG waren den Ressorts vom RKrM am 1. 6. und 15. 10. 1937 zugegangen; R 43 II/1279a, Bl. 2–90, 103–179; auch in R 3001/22285, Bl. 72 ff., 207 ff.; MA, RW 19/491, unfol. Nach Berücksichtigung weniger Änderungswünsche, die insbes. die Verpflichtung der Ressorts zur Übernahme von Versorgungsanwärtern als Beamte betrafen, hatte der Chef OKW am 16. 5. 1938 dem RMRk die KabVorl. übersandt und bemerkt, Hitler wünsche ihre Verabschiedung im schriftl. Beschlußverfahren, das Gesetz solle noch vor dem 1. Juli verkündet werden; R 43 II/1279a, Bl. 185–210; R 22/2286, Bl. 17–37. Danach waren jedoch vom REM und RAM (u. Anm. 5) noch einige Formulierungsänderungen gewünscht worden, welche die revid. Vorlage vom 2. 7. 1938 erforderlich machten.

³ § 86 regelte die Betreuung von Verehrten. Abs. 3 und 4 in der Fassung der KabVorl vom 16. 5. 1938 (o. Anm. 2) lauteten: „(3) Wehrdienstbeschädigte, die Verehrtengeld der Stufe I [15 RM mtl.] beziehen, können den Schwerbeschädigten gleichgestellt werden, wenn sie sich infolge ihrer Verehrtheit ohne den Schutz des Gesetzes über die Beschäftigung Schwerbeschädigter einen geeigneten Arbeitsplatz nicht verschaffen können oder sich darin nicht zu erhalten vermögen [...]. Die Entscheidung über die Gleichstellung treffen die Hauptfürsorgestellen im Einvernehmen mit den Fürsorge- und Versorgungsdienststellen der Wehrmacht.“

(4) Arbeitsplätze für die in Abs. 2 und 3 genannten Wehrdienstbeschädigten werden durch die Hauptfürsorgestellen vermittelt, denen diese hierzu von den Fürsorge- und Versorgungsdienststellen der Wehrmacht zugewiesen werden. [...]“

⁴ Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter (SchwerbeschädigtenG) vom 8. 7. 1926 (RGBl. I S. 398).

⁵ RAM an RMRk, 22. 6. 1938: Bekanntgabe der dem OKW am 20. 5. übermittelten und von diesem akzeptierten Änderungswünsche zur 1. KabVorl.; R 43 II/1279b, Bl. 4 f.

der Wünsche des Reichsarbeitsministers sieht⁶. Die Stellungnahme der beiden Minister ergibt sich des Näheren aus dem von Staatssekretär Stuckart am 12. d. M. übergebenen Memorandum⁷ und der mir von Oberst Reinecke am 17. August überlassenen Aufzeichnung des Reichsarbeitsministeriums⁸. Wie Oberst Reinecke mitteilte, ist eine Einigung mit den beiden Ressorts nicht zu erzielen gewesen. Beide Minister haben sich jedoch damit einverstanden erklärt, daß General Keitel die Streitfrage dem Führer zur Entscheidung vorträgt. General Keitel trage Bedenken, dem Führer über diese reine Fassungsfrage besonders Vortrag zu halten und würde es begrüßen, wenn Herr Reichsminister Dr. Lammers die Frage entschied. S[eines] E[rachtens] könnte dann der Führer beim Vortrag gelegentlich der Vollziehung des Gesetzes darüber unterrichtet werden. Das Oberkommando der Wehrmacht ziehe die Fassung des Arbeitsministers vor, weil dabei einer etwa kommenden Neuregelung über die Unterbringung der Schwerbeschädigten nicht vorgegriffen würde. Es würde sich aber auch mit der anderen Fassung abfinden. Ich habe Oberst Reinecke zugesagt, Herrn Reichsminister Dr. Lammers seinen Wunsch vorzutragen.

Inzwischen ist eine Änderung der Lage dadurch eingetreten, daß der Reichsminister des Innern (gezeichnet i. V. Hierl) noch einmal gegen das Gesetz Widerspruch erhoben hat, und zwar deswegen, weil der Chef des Oberkommandos [der Wehrmacht] Änderungswünsche zum Reichsarbeitsdienstversorgungsgesetz geäußert hat⁹. Er hält eine gleichzeitige Verkündung beider Gesetze für erforderlich und glaubt daher, dem Wehrmachtsversorgungsgesetz nicht zustimmen zu können, wenn nicht der Chef des Oberkommandos dem Reichsarbeitsdienstversorgungsgesetz ebenfalls zustimmt. Wie mir Oberst Reinecke heute telefonisch mitteilte, wird versucht werden, diesen Widerspruch des Reichsministers des Innern auszuräumen, da die Wehrmacht unter allen Umständen auf eine Verkündung des Gesetzes Anfang nächster Woche Wert legen müsse¹⁰. Das ursprünglich mit dem Wehrmachtsversorgungsgesetz verkoppelte Gesetz zur Neuordnung der Besoldung der Wehr-

⁶ RIM an RMRk, 19. 7. 1938; ebd. Bl. 55 f.

⁷ „Memorandum zum Entwurf des Wehrmachtsfürsorge- und Versorgungsgesetzes“, ungez., dat. Aug. 1938, von Stuckart am 12. 8. 1938 Lammers übergeben; ebd. Bl. 68–71. Es hieß dort: Das RAM bringe vor, „daß es im Interesse des Vierjahresplanes liege, alle Arbeitskräfte einheitlich zu erfassen und den Arbeitseinsatz planmäßig zu lenken“. Eine Übertragung der Arbeitsvermittlung Schwerbeschädigter auf die Arbeitsämter verkenne den Umstand, daß die Berufsfürsorge bei Schwerbeschädigten nicht mit der Arbeitsvermittlung Gesunder zu vergleichen sei, und sie sei unorganisch, weil sie der Fürsorgeverwaltung einen konstitutiven Teil ihrer Aufgaben entziele. Wichtig war dem RIM v. a. das Argument, das Vorhaben des RAM tangiere „grundsätzliche Fragen der Verwaltungsorganisation“: Es bezwecke, „daß fürsorgereiche Maßnahmen unter Einschränkung oder Aufhebung der bisherigen Zuständigkeit kommunaler Stellen durch Sonderbehörden im Geschäftsbereich des Reichsarbeitsministeriums durchgeführt und die Arbeitsämter neben den Fürsorgestellen oder gar mit dem Ziel ihrer schrittweisen völligen Ausschaltung zu Stellen ausgebaut werden, die sich auf dem Gebiete der öffentlichen Fürsorge betätigen, eine Folge, die den Grundsatz der Einheit der Verwaltung erheblich gefährden würde.“ Die Neufassung des § 86 „würde einer Abbröcklung der Zuständigkeiten der Reichsstatthalter und Oberpräsidenten Vorschub leisten, die mit den auf eine Erweiterung dieser Zuständigkeiten gerichteten Bestrebungen nicht zu vereinbaren ist“ und von den RStH und OP auch einmütig abgelehnt werde. – Zu dem das RIM leitenden Prinzip der „Einheit der Verwaltung“ vgl. Dok. Nr. 22 u. ö.; zu Überlegungen, die nachgeordn. Behördenzweige des RAM unter dem Dach der allgem. Verwaltung zu vereinigen: Dok. Nrr. 149, 177.

⁸ R43 II/1279b, Bl. 73. Der RAM spielte den Konflikt klein, indem er beteuerte, die Neufassung von § 86 sei nur vorgeschlagen, um dem Ergebnis eines Ressortstreits, dessen Austragung Zeit habe, nicht vorzugreifen: „Sachlich besteht keine Meinungsverschiedenheit darüber, daß nach dem Wehrmachtsfürsorge- und Versorgungsgesetz die Fürsorgestellen solange zuständig sein sollen, als sie es nach dem Schwerbeschädigtengesetz sind. Nichts anderes besagt der Entwurf. Er ändert also nichts am geltenden Recht.“

⁹ RIM an RMRk, 16. 8. 1938; R 43 II/1279b, Bl. 78 f. RAF Hierl protestierte damit gegen die Forderung des OKW, das Reichsfürsorge- und -versorgungsgericht der WM als letzte Instanz auch für die RAD-Versorgung anzuerkennen: „Der Reichsarbeitsdienst kann m. E. nicht an die Entscheidungen eines außerhalb des RAD stehenden Gerichts gebunden werden.“ Aktenmaterial zum Entw. des dem WFG nachgebildeten RAD-Fürsorge- und -versorgungsG (KabVorl. vom 9. 7. 1938) s. R 43 II/518, Bl. 85–102.

¹⁰ Reinecke verständigte das Büro des RAF am Samstag, 20. 8., telefonisch, daß Hitler das WFG „Anfang nächster Woche verkündet sehen wolle“. Daraufhin wurde ihm erklärt, unter diesen Umständen habe der Widerspruch des RAF „seine Bedeutung verloren“; R 43 II/1279b, Bl. 81. Das Fürsorge- und Versorgungsgesetz für die ehemaligen Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes und ihre Hinterbliebenen (ReichsarbeitsdienstversorgungsgG) erging am 8. 9. 1938 (RGBl. I S. 1158); s. Anhang, FV 485*. Für letztinstanzl. Entscheidungen verblieb es, wie vom RAF ursprünglich gewünscht, bei der im Gesetz über die vorläuf. Reichsarbeitsdienstversorgung vom 23. 4. 1936 (RGBl. I S. 385; s. ARH III, Anhang FV 228*) getroffenen Regelung.

macht¹¹ wird auf Grund von Besprechungen mit dem Reichsminister der Finanzen und Generalfeldmarschall Göring einstweilen zurückgestellt¹².

2. Herrn *Reichsminister* geh[orsamst] vorgelegt.

Ich halte die vom Reichsarbeitsminister vorgeschlagene Fassung für die bessere, weil sie einer Neuregelung in keiner Weise vorgreift und im Falle einer anderweiten Regelung eine Änderung des Wehrmachtversorgungsgesetzes entbehrlich macht. Die Bedenken des Reichsministers des Innern scheinen mir nicht durchschlagend zu sein¹³.

Kr[itzinger]

¹¹ KabVorl. des OKW vom 2. 7. 1938. Das Gesetz hätte die Soldatengehälter auf Nettobesoldung umgestellt, wodurch der bestehende Vorsprung der Offiziers- vor der allgem. Beamtenbesoldung erweitert und verewigt worden wäre. Hierzu der krit. Vm. des RKabR Killy vom 7. 7. 1938: R 43 II/432, Bl. 107 f.; Fotokopie in R 43 II/1279b, Bl. 12–14. Vgl. auch Dok. Nr. 164 Anm. 1.

¹² Eine gesetzl. Neuordnung der WM-Besoldung unterblieb; vgl. ABSOLONIV, S. 347 f.

¹³ Kritzinger unterrichtete Reinecke noch am 20. 8. 1938 telefonisch, daß Lammers ebenfalls den Vorschlag des RAM vorziehe und er das Gesetz in der Fassung der KabVorl. vom 2. 7. Hitler vorzutragen beabsichtige; R 43 II/1279b, Bl. 76. Entsprechend vollzog Hitler das *Fürsorge- und Versorgungsgesetz für die ehemaligen Angehörigen der Wehrmacht und ihre Hinterbliebenen – Wehrmachtfürsorge- und -versorgungsG – (WFVG)* am 26. 8. 1938 (RGBl. I S. 1077); Anhang, FV 457*. Mit Schreiben gleichfalls vom 26. 8. wurde diese Tatsache auch dem RIM und RAM notifiziert, dabei gegenüber dem RIM bemerkt: „Die von Ihnen gegen die Fassung des § 86 gehegten Bedenken hat der Führer nicht für durchschlagend erachtet.“ R 43 II/1279b, Bl. 83 f. Zu Inhalt und Durchführung des WFVG vgl. ABSOLONIV S. 352–355.

Zitierhinweis

Nr. 188 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzingen an Reichsminister Lammers. 19. August 1938
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d188>